

Guida digitale avvocato: notifica L. 53/1994 con documento d'ufficio

Scenario demo: nessun invio PEC reale, nessun deposito reale e nessun accesso automatico non autorizzato ai portali. Il software prepara il collegamento al Portale Servizi, registra il rilascio, richiede acquisizione e produce relata, controlli e audit prima della revisione dell'avvocato.

Sequenza automatizzata

- Precompilazione da pratica e studio: IUSENTRA propone avvocato, assistito, procedimento, destinatario e documenti già presenti nel fascicolo.
- Documento rilasciato dall'ufficio: Quando il fascicolo segnala un documento d'ufficio da notificare, il percorso richiede l'acquisizione governata dal Portale Servizi prima di generare la relata.
- Verifica PEC su pubblico elenco: Il percorso registra fonte, data e ora della verifica dell'indirizzo PEC del mittente e del destinatario.
- Preparazione allegati: Sono ammessi più documenti; per ciascun file vengono riportati nome, origine, eventuale attestazione e impronta SHA-256 quando disponibile.
- Relata separata e attestazioni: Il sistema genera la relata separata e le attestazioni richieste; l'avvocato rivede e firma digitalmente prima dell'invio.
- PEC con oggetto obbligatorio: L'oggetto è fissato alla formula prevista e la ricevuta richiesta resta completa.
- Pacchetto prova e deposito: Dopo l'invio si conservano PEC inviata, RAC e RdAC complete in originale digitale e si prepara l'indicizzazione per il deposito.

Controlli normativi notifica

- Oggetto PEC obbligatorio: superato (L. 53/1994, art. 3-bis, comma 4)
- PEC notificante da pubblico elenco: superato (L. 53/1994, art. 3-bis, comma 1)
- PEC destinatario e fonte: superato (D.L. 179/2012, art. 16-ter)
- Allegati della notifica: superato (Specifiche tecniche D.M. 44/2011, art. 19-bis)
- Documento ufficio acquisito: superato (D.M. 44/2011, art. 18; specifiche tecniche art. 19-bis)
- Attestazioni di conformità: superato (L. 53/1994, art. 3-bis, comma 2)
- Relata separata e firma digitale: superato (L. 53/1994, art. 3-bis, comma 5)
- RdAC completa: superato (D.M. 44/2011, art. 18, comma 6)

Acquisizione Portale Servizi

- Rilascio documento d'ufficio rilevato dal monitor del fascicolo.
- Notifica di sistema generata con collegamento precompilato a fascicolo, numero RG e ufficio giudiziario.
- Accesso al portale demandato all'avvocato con CNS/CIE/SPID o altro mezzo ammesso: il software non conserva PIN o credenziali.

- Documento importato nel fascicolo e marcato come acquisito da portale prima della generazione della relata.

Deposito prova

- Raccolta atti notificati: La prova può includere più atti o allegati notificati, con nome e impronta SHA-256.
- Ricevute originali: Per ogni destinatario servono RAC e RdAC completa in formato originale digitale .eml o .msg.
- Indicizzazione ricevute: I riferimenti delle ricevute sono preparati per il file DatiAtto.xml della busta telematica.
- Audit e controllo finale: Il pacchetto prova registra file, impronte e controlli prima del deposito.

Audit prodotto dalla demo

- Esito notifica: superato
- Esito deposito prova: superato
- Allegati controllati: 3
- File prova previsti: 10

Fonti operative consultate

- Portale Servizi Telematici, scheda Notifiche in proprio degli avvocati: https://pst.giustizia.it/PST/it/dettaglio_schede_tematiche.page?contentId=ACC432&modelId;=12
- L. 53/1994, art. 3-bis e art. 9; D.L. 179/2012, art. 16-ter; D.M. 44/2011 e specifiche tecniche art. 18 e 19-bis.